

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4439/2536

นาย ปา น เรือน ทอง  
นาย สุคนธ์ เขตประชาพัฒน์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำออกจากที่ดินโจทก์ กับ  
ทำที่ดินให้กลับอยู่ในสภาพเดิม จำเลยให้การกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์  
เป็นคดีมีทุนทรัพย์ โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  
จึงมิได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ และโจทก์ซื้อที่พิพาทมาโดย  
สุจริต เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อที่พิพาทมีเนื้อที่เพียงประมาณ 4 ตารางวา  
ไม่อาจมีราคาเกินกว่า 200,000 บาทจึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุน  
ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของโจทก์ดังกล่าวจึงต้องห้าม  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1831ตำบลรางหวาย อำเภอ  
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำเลยต่อเติมบ้านเลขที่ 169 ของจำเลยทางด้านหลัง  
รุกล้ำที่ดินโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อที่ประมาณ 6 ตารางวา โดยไม่  
สุจริตโจทก์แจ้งให้จำเลยรื้อถอนแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย  
หายเดือนละ 200 บาท นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2529ถึงวันฟ้องเป็นเงิน

2,200 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुक้าออกจากที่ดินของโจทก์กับ  
ทำที่ดินให้กลับอยู่ในสภาพเดิมและเลิกเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป ให้  
จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 2,200 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 200 บาท  
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ที่พิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางวา  
จำเลยซื้อจากผู้มีชื่อตั้งแต่ปี 2505 แล้วได้ครอบครองทำประโยชน์โดยความสงบ  
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 25 ปี จำเลยจึง  
ได้ที่พิพาทมาโดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์ทราบถึงการได้มาในที่พิพาทของ  
จำเลยแต่ก็ยังรับซื้อไว้โดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทและไม่มี  
อำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 169  
หมู่ที่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่อยู่ในที่พิพาทออก  
ไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมกับทำที่ดินให้กลับดังเดิม ห้ามจำเลยและบริวาร  
เกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์เป็นคดีมี  
ทุนทรัพย์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยการครอบครอง  
ปรปักษ์ และโจทก์ซื้อที่พิพาทโดยไม่สุจริต โจทก์ฎีกาว่า จำเลยมิได้ครอบครองที่  
พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จึงมิได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์

และโจทก์ซื้อที่พิพาทมาโดยสุจริต จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนราคาที่ดินที่พิพาท หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทนั้นเนื่องจากศาลชั้นต้นและคู่ความต่างมิได้ตีราคาและกำหนดไว้ แต่ได้ความจากตัวโจทก์ว่าโจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1831 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3 งาน 8 ตารางวา มาก่อนหน้าฟ้องคดีนี้ไม่ถึงปีด้วยราคาเพียง 61,200 บาทเช่นนี้ ย่อมเป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งว่าที่ดินที่พิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1831 และมีเนื้อที่เพียงประมาณ 4 ตารางวาไม่อาจจะมียูราคาเกินกว่า 200,000 บาทไปได้ ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงมีราคาไม่เกิน 200,000 บาทฎีกาของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ